

0009462-59.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019498/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 22577249 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2019498 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERLON VINICIUS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009462-59.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009462-59.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019498/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 22577249 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2019498 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERLON VINICIUS DE LIMA

Vistos

Erlon Vinicius de Lima foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 08h17, na Rua São Manoel, altura do numeral 8, Cidade São Mateus, nessa cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, com fins de comercialização, 132 (cento e trinta e dois) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Cocaína, com peso de 32 gramas; e 202 (duzentos e dois) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, com peso de 300,8 gramas, além de R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante e, no dia 22 de janeiro, Richard teve sua prisão

convertida em preventiva e foi concedida a liberdade provisória de Erlon (fl. 61). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 165/167).

O réu foi regularmente citado (fl. 307) e apresentou resposta à acusação (fl. 310). Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu a desclassificação do delito, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), pelo laudo de constatação (fls. 9/12), pelo exame toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 198/200), e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Enio Gustavo Rios, Policial Civil, relatou que fizeram campanha com uma viatura descaracterizada e viram os réus comercializando drogas.

A testemunha Raoni Tadeu Guimares Alves, Policial Civil, contou a mesma versão do colega.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos.

Pois bem.

Em desfavor do réu existem os depoimentos seguros e coesos dos policiais civis que o prenderam em flagrante. Ademais, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e demais circunstâncias da prisão, pois foram vistos em atos de mercancia, por ao menos cinco vezes, indicam a prática do delito de tráfico de drogas. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria. Incabível a desclassificação pretendida pela defesa.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu Erlon, primário, fixo a pena-base em patamar mínimo, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, mas devido a menoridade relativa, retorno a pena provisória ao mínimo legal.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a média quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar de 2/5.

Assim sendo, fixo a pena do réu Erlon Vinicius de Lima, em definitivo, em três anos de reclusão e pagamento de trezentos dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Em razão da quantidade de entorpecentes e do delito praticado pelo réu, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Erlon Vinicius de Lima como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de trezentos dias-multa.

Autorizo a destruição do entorpecente restante e da sacola neste processo. Oficie-se à autoridade policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 27 de setembro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA